

CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

Cuándo usarlo: el contrato marco ya cede los derechos, así que este documento es opcional. Se emite cuando EL CLIENTE lo necesita como instrumento separado: para su contabilidad, para registrar la obra ante el INDAUTOR, para una ronda de inversión o una due diligence. Emitirlo sin costo cuando te lo piden es un diferenciador enorme frente a agencias que se hacen las desentendidas.

Convenio de cesión de derechos patrimoniales de autor que celebran, por una parte, **HECTOR ALEJANDRO CRUZ SOLIS**, persona física con actividad empresarial, con RFC **CUSH011107NH8**, quien opera bajo la marca **Devifly (devifly.dev)**, en su carácter de "**EL CEDENTE**"; y por la otra, **[NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]**, con RFC **[RFC]**, en su carácter de "**EL CESIONARIO**".

DECLARACIONES

I. Declara **EL CEDENTE** ser el autor y titular originario de los derechos patrimoniales sobre la obra descrita en la Cláusula Primera, la cual fue creada por encargo de EL CESIONARIO en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cumplimiento del **Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Web** suscrito entre LAS PARTES con fecha **[FECHA DEL CONTRATO]** y su **Anexo A-[NN]**.

II. Declara **EL CEDENTE** que ha recibido de EL CESIONARIO el pago total de la contraprestación pactada, quedando cubierta en su totalidad y sin adeudo pendiente alguno.

III. Declara **EL CESIONARIO** que es su voluntad adquirir la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, y que reconoce y respeta los derechos morales que corresponden a EL CEDENTE.

IV. Declaran **AMBAS PARTES** que se reconocen la personalidad con la que comparecen y que no existe vicio alguno del consentimiento.

CLÁUSULAS

PRIMERA — OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

EL CEDENTE cede y transmite a EL CESIONARIO la titularidad de los derechos patrimoniales de autor sobre la siguiente obra (en adelante, "**LA OBRA**"):

Título / denominación	[NOMBRE DEL PROYECTO]
Tipo de obra	Programa de computación y obra de arte aplicado
Dominio / ubicación	[DOMINIO]
Repositorio	[URL DEL REPOSITORIO]
Fecha de conclusión	[FECHA]

LA OBRA comprende específicamente:

- a) El **código fuente y objeto** desarrollado a la medida para el proyecto, en todos sus módulos, componentes y versiones.
- b) El **diseño de interfaz gráfica**, la maquetación, la composición visual y los recursos gráficos creados originalmente para el proyecto.
- c) Los **textos y la arquitectura de contenidos** redactados por EL CEDENTE para el proyecto.
- d) Los **esquemas de base de datos**, la configuración de despliegue y la documentación técnica y de usuario.

SEGUNDA — ALCANCE DE LA CESIÓN

La cesión que se otorga por virtud de este convenio es:

- **Exclusiva**, quedando EL CEDENTE impedido de ceder los mismos derechos a un tercero.
- **Definitiva e irrevocable**, sin sujeción a condición resolutoria alguna.
- **Sin limitación territorial**, con validez en México y en cualquier país del mundo.
- **Por el plazo máximo** que permita la legislación aplicable.

La cesión comprende, de manera enunciativa mas no limitativa, los derechos de:

- a) Reproducción, por cualquier medio y en cualquier soporte, conocido o por conocerse.
- b) Distribución, incluida la venta, arrendamiento y puesta a disposición del público.

- c) Comunicación pública, transmisión y puesta a disposición en redes de telecomunicaciones.
- d) Transformación, adaptación, modificación, traducción y creación de obras derivadas.
- e) Explotación comercial en cualquier forma, así como la facultad de sublicenciar y de ceder estos derechos a terceros sin necesidad de nuevo consentimiento de EL CEDENTE.

TERCERA — CONTRAPRESTACIÓN

LAS PARTES reconocen que la contraprestación por la presente cesión se encuentra **íntegramente comprendida** en el precio pagado bajo el Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Web y su Anexo A-[NN], por la cantidad total de \$[MONTO] M.N., la cual EL CEDENTE declara haber recibido a su entera satisfacción.

En consecuencia, EL CESIONARIO **no deberá pago adicional alguno**, ni regalías, ni participación de ninguna naturaleza, por la explotación presente o futura de LA OBRA.

CUARTA — DERECHOS RESERVADOS POR EL CEDENTE

Quedan **expresamente excluidos** de la presente cesión, permaneciendo en la titularidad de EL CEDENTE:

- a) Su **conocimiento técnico, metodología, técnicas y experiencia** general adquiridos antes o durante el desarrollo, los cuales EL CEDENTE podrá seguir utilizando libremente en otros proyectos.
- b) Los **componentes, librerías, plantillas, utilidades y fragmentos de código preexistentes** de su autoría, incorporados a LA OBRA. Respecto de estos, EL CEDENTE otorga a EL CESIONARIO una licencia **perpetua, mundial, irrevocable, libre de regalías, transferible y sublicenciable**, para usarlos, modificarlos, distribuirlos y explotarlos como parte integrante de LA OBRA. EL CESIONARIO no podrá comercializarlos de forma independiente y separada de LA OBRA.
- c) El **software de terceros y las dependencias de código abierto** incorporadas, las cuales conservan sus respectivas licencias originales. EL CEDENTE entrega a EL CESIONARIO el inventario de dichas dependencias y sus licencias como parte de la documentación técnica.

QUINTA — DERECHOS MORALES

De conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos morales sobre LA OBRA son **inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables**, y permanecen en todo momento en EL CEDENTE.

EL CEDENTE, sin renunciar a dichos derechos, **autoriza expresamente** a EL CESIONARIO para divulgar, modificar y explotar LA OBRA sin necesidad de mención de autoría en la interfaz o los

materiales del producto.

SEXTA — SANEAMIENTO Y GARANTÍAS DE EL CEDENTE

EL CEDENTE declara y garantiza que:

- a)** Es el legítimo titular de los derechos que cede y tiene plena capacidad para transmitirlos.
- b)** LA OBRA es original y no infringe derechos de autor, marcas, patentes, secretos industriales ni ningún otro derecho de terceros.
- c)** LA OBRA se encuentra libre de gravámenes, embargos, licencias exclusivas previas o limitación de cualquier naturaleza.
- d)** No ha cedido ni comprometido previamente los derechos objeto de este convenio.

EL CEDENTE se obliga al **saneamiento para el caso de evicción** y a sacar en paz y a salvo a EL CESIONARIO de cualquier reclamación de terceros derivada del incumplimiento de las garantías anteriores, respondiendo por los daños y perjuicios que se le ocasionen.

Esta garantía **no cubre** los materiales que EL CESIONARIO haya aportado (marcas, logotipos, fotografías, textos y bases de datos), respecto de los cuales EL CESIONARIO declara ser titular o contar con licencia vigente.

SÉPTIMA — ENTREGA DE LA OBRA

En la fecha de firma del presente convenio, EL CEDENTE hace entrega material a EL CESIONARIO de:

- ☐ La titularidad del repositorio Git, transferido a la cuenta u organización de EL CESIONARIO, con el historial completo de versiones.
- ☐ El código fuente en su versión final.
- ☐ Los archivos de diseño en formato editable.
- ☐ La configuración de despliegue y las variables de entorno.
- ☐ La documentación técnica y de usuario.
- ☐ El inventario de dependencias de terceros y sus licencias.
- ☐ Las credenciales y accesos a los servicios asociados.

OCTAVA — REGISTRO

EL CESIONARIO podrá inscribir el presente convenio ante el **Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)** o ante cualquier registro que estime conveniente. EL CEDENTE se obliga a suscribir, sin costo adicional, los documentos complementarios que resulten necesarios para dicha inscripción.

NOVENA — LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Este convenio se rige por la **Ley Federal del Derecho de Autor**, el **Código Civil Federal** y demás legislación aplicable de los Estados Unidos Mexicanos.

LAS PARTES se someten expresamente a la jurisdicción de los **tribunales competentes del Estado de México**, renunciando a cualquier otro fuero.

Leído que fue el presente convenio y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en **[CIUDAD]**, a los **[DÍA]** días del mes de **[MES]** de **[AÑO]**.

EL CEDENTE	EL CESIONARIO
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE]
RFC: CUSH011107NH8	RFC: [RFC]
Devifly · devifly.dev	[CARGO, si aplica]